In supremo beati Petri — Erectio dioecesis Guayaquilensis in America Meridionali

GREGORIUS EPISCOPUS · 1837-01-29 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

In supremo beati Petri apostolorum principis solio tamquam in specula collocati, dominicum agrum, humilitati Nostrae excolendum irrigan- dumgue ineffabili Dei bonitate traditum, assi- due ac diligenter, quantum ex alto conceditur, circumspicimus, atque illuc apostolici Nostri officii curas conferimus libenter, ubi tum anima- rum salus in remotissimis licet ab Apostolica Sede terris degentium, tum catholicae religionis incrementum atque adeo maior Dei gloria id praecipue postulare videntur. Ex quo sane Eius, cui data est omnis potestas in coelo et in terra, super universam Ecclesiam, quamvis imme- rentes, gerimus vices, eo profecto tempore ad amplissimas quoque Americae regiones studia Nostra convertimus, et, praeclara Romanorum Pontificum praedecessorum Nostrorum exempla aemulantes, huc negotia ecclesiastica componi, disiectam Ecclesiae disciplinam restitui, aut dioeceses suis dudum viduatas pastoribus de- nuo pravideri, illuc vero ampliora dioecesum territoria dividi vel aptioribus finibus circum- scribi ac etiam novas sedes episcopales. iam erigi- curavimus, prout conspeximus in Domino magis salubriter expedire.

IJamvero nuper accepimus, duas tantum in Aequatoriana Americae Meridionalis ditione,

quamquam vastis protensa confinibus , haberi cathedrales ecclesias, quarum unam Luitensem, Conchensem alteram appellant. Conchensis au- tem dioecesis, sive hominum copia, qui in dies augescunt, sive territorii spectetur magnitudo, tam longe lateque patere fertur, ut unus epi- scopus cuncto gregi recte utiliterque pascendo impar omnino deprehendatur. Etenim Conchen- sis dioecesis, quae octo supra nonaginta com- plectitur paroecias, quibus aliae complures sub- sunt succursales ecclesiae, adeo praedita est: po- puli frequentia, ut ducenta triginta millia in illa numerentur hominum capita ; territorii vero ea est latitudo, ut duabus constet provinciis, Conchensi nimirum et Guayaquilensi, conter- minis quidem, sed magnitudine amplissimis ac ex aeris varietate adeo distinctis maximeque diversis, ut Guayaquilenses aestuantis coeli mo- lestias sustinere, Conchenses autem undique fere frigoris vim perferre compellantur.

Praeterea Nobis relatum fuit, in tanta locorum distantia aerisque diversitate haud esse praeter- eundam mutuae inter pastorem et oves com- munionis difficultatem, quam graviorem efficiunt viae praeruptae et periculosae propter montes ac praesertim rapida flumina pontibus nonnum- quam destituta: quo factum narratur, ut nullus hactenus Conchensium antistitum universam Guayaquilensem provinciam sacra visitatione lustraverit, populi vero ibidem commorantes nunquam pastoris vocem audierint, multoque minus sacro chrismate inuncti.

Quare Nobis humillimae oblatae sunt preces, ut Guayaquilensem provinciam a Conchensi dioecesi, suo nunc destituta pastore, distrahere ac novam sedem episcopalem in Guayaquilensi terra, quam nuncupant civitatem, constituere dignaremur.. Guayaquilensis profecto civitas ne- dum caput est et princeps eiusdem cognominis provinciae, sed insuper aptior ac prae caeteris regionibus dignior, quae praestantissimo cathe- drae episcopalis splendore decoretur. Eadem namque civitas, quae olim vix alicuius mo-. menticensebatur, pluribus ab: hinc annis tam illustris evasit, ut cum loci qualitate populique frequentia, ad viginti duo millia iam _pertin- gentis, tum florentissimi commercii praestantia ac potissimum maritimi portus commoditate, ad quam cunctae fere Americae naves nunc appellere solent, scriptorum viatorumque ser- mone celebretur. In memorata insuper civitate plures existunt et parochiales et simplices ec- clesiae, quas inter amplitudine ac pulchritu- dine eminet matrix et parochialis ecclesia Deo in honorem beati Petri apostolorum principis dicata atque a fundamentis nuper extructa, cui attiguae sunt aedes aliquo iam censu praeditae, in quibus pueri in sortem Domini vocati ad pietatem informantur sacrisque excoluntur di-

sciplinis. Nec desunt regulares familiae, so- dalitates et alia id genus pia instituta, qui- bus pollere decet civitates episcopali sede ho- nestandas.

Bona similiter ad mensam episcopalem, ca- pitulum, fabricam ecclesiae ipsumque clerico-

rum seminarium et alios ministros congrue do-.

tandos atque ad caetera ferenda impendia prae- sto esse non dubitatur. Decimae siquidem, quae in tota Conchensi dioecesi quotannis colligun- tur, summam conficiunt scutatorum circiter quadraginta quinque millium, scilicet viginti duorum millium in provincia Conchensi, ac viginti trium millium in Guayaquilensi proyin- cia, ac proinde si una cum Guayaquilensis pro- vinciae territorio decimarum quoque decernere- tur dismembratio, aequa haberetur utriusque episcopalis ecclesiae dotatio.

Nos porro pro ea, qua complectimur, pa- terna caritate ipsos christiftdeles terra marique quam longissime dissitos, omnia quae superius exposita sunt,

matura deliberatione perpenden- tes et porrectis supplicationibus clementer in- clinati, Motu—Proprio, ex certa scientia et apo- stolicae potestatis plenitudine, supplendo defec- tui consensus capituli cathedralis ecclesiae Con- chensis suo nunc viduatae pastore, a dioecesi Conchensi in America Meridionali perpetuo di- vidimus, seiungimus atque dismembramus uni- versam provinciam Guayaquilensem nuncupa- tam, ac triginta quingue paroecias in ea quo- modolibet contentas, nimirum matricem seu sancti Petri Apostoli in ipsa Guayaquilensi ci- vitate, ac aliam Conception, et aliam Jagua- chi, ac aliam Puna, et aliam Balao, ac aliam Samborondon, et aliam Chongon, ac aliam Naransal et Machala, ac aliam Floriana, et aliam Baba, ac aliam Pimocha, et aliam Vi- ces, ac aliam Palanque, ac aliam Babahoyo, ac aliam Caracol, et aliam Sabaneta, ac aliam Puebloviejo, et aliam Daule, ac aliam Sancta Lucia, et aliam Balzar, et aliam Sancta Elena, et aliam Coloncha, ac aliam Morro, et aliam Chanduy, ac aliam Portovieso, et aliam Fo- saqua, ac aliam Picuase, et aliam Pichota, ac aliam Chone, et aliam Montecristi, ac aliam Canoa, ac aliam Charapoto, ac aliam J[spisapa, ac aliam denique Pasan, nec non reliquas ec- clesias sive succursales, sive simplices, mona- steria, conventus et alia quaecumque saecularia et quorumvis ordinum regularia beneficia, quae in illis existant. Itemque j in eis degentes utrius- que sexus personas, habitatores et incolas tam laicos quam clericos, presbyteros, beneficiarios ac religiosos cuiuscumque status, gradus, or- dinis et conditionis sint, ab ordinaria iurisdic- tione ac potestate antistitis Conchensis pro tempore existentis, seu illius dioecesis Ordinarii, eadem apostolica auctoritate ac motu pariter simili iugiter eximimus, liberamus atque ab- solvimus,

Terram deinde vulgo civitatem Guayaquilen- sem in provincia eiusdem nominis positam, in — civitatem episcopalem auctoritate apostolica eri- gimus et constituimus, eique sic erectae et con- stitutae titulum ac denominationem civitatis. cum omnibus et singulis honoribus, iuribus, privilegiis et praerogativis, quibus caeterae Ci- vitates episcopali sede insignitae earumque Ci- ves in America Meridionali. utuntur et gaudent ac uti et gaudere possunt et poterunt quomo- dolibet in futurum, concedimus atque elargi- mur; ecclesiam vero matricem et parochialem in memorata civitate Guayaquilensi existentem, ac .beato Petro apostolorum principi sacram, in cathedralem ecclesiam Guayaquilensem nun- cupandam, et parochialem ut antea sub eadem sancti Petri apostoli invocatione extituram, eve- himus et attollimus, simulque in ea sedem, cathedram ac dignitatem pontificalem conferen- dam pastori seu praesuli canonice in episco- pum ipsius ecclesiae instituendo et episcopo Guayaquilensi nuncupando, ut sic institutus et episcopus Guayaquilensis habitus eidem eccle- siae, civitati ac dioecesi infra assignandae, il-

_liusque clero et populo praesit, synodum con- vocet, pastoralem visitationem et curam gerat, ac omnia et singula iura, officia ac munia epi- scopalia habeat exerceatque cum suis capitulo, arca, sigillo, curia, mensa episcopali, semina- rio ecclesiastico, caeterisque fruatur pontificali- bus insigniis, iuribus, honoribus, praeeminen- tiis, gratiis, favoribus, iurisdictionibus indul- tisque realibus, personalibus ac mixtis, quibus reliquae cathedrales ecclesiae in America Meri- dionali existentes earumque praesules, non ta- men titulo oneroso aut ex indulto et privilegio peculiari, utuntur et fruuntur, apostolica simi- liter auctoritate perpetuo erigimus ac institui- mus: ipsamque episcopalem ecclesiam Guaya- quilensem metropolitico iuri archiepiscopi pro tempore ecclesiae Limanae, donec aliter ab Apo- stolica Sede statutum fuerit, subiicimus et in suffraganeam assignamus cum omnibus exem- ptionibus, praerogativis, honoribus et iuribus, quae ad caeteras cathedrales ecclesias suffraga- neas eiusdem metropolitanae sedis pertinent ac pertinere poterunt.

Praefatam vero provinciam Guayaquilensem et paroecias ut supra a dioecesi Conchensi se- iunctas et avulsas eidem ecclesiae Guayaquilensi in cathedralem erectae pro suo territorio ac dioecesi attribuimus atque assignamu s, eam- demque provinciam cum memoratis paroeciis, ac in ea iisque existentes et' existentia collegia- tas, si quae sunt, ecclesias sive succursales sive simplices, monasteria, conventus et omnia sive saecularia sive quorumvis ordinum regularia cum cura et sine cura beneficia ecclesiastica, item utriusque sexus personas et incolas tam laicos quam clericos, non tamen exemptos, cu- iuscumque gradus, ordinis et conditionis, or-

_ dinariae iurisdictioni et regimini ac potestati futuri ac pro tempore existentis episcopi Gua- yaquilensis pariter perpetuo submittimus atque subiicimus. Hinc praecipimus et mandamus, ut omnia et singula instrumenta, scripturae et alia cuiusvis generis documenta, si quae sunt) ad praedictam provinciam Guayaquilensem et ad illius incolas, ecclesias et beneficia quomo- dolibet spectantia ab episcopali Conchensi curia extrahantur et cancellariae novi episcopatus Gua- yaquilensis libere tradantur.

Similiter pro commoda et decenti futuri epi- scopi eiusque in Guayaquilensi episcopatu suc- cessorum habitatione et curiae episcopalis resi- dentia proprias aedes proximiores, quam fieri possit, ecclesiae cathedrali quamprimum assi- gnari et attribui, statuto quoque censu pro ea- rum manutentione decernimus atque manda- _ mus: quae si modo desint et conducendae sint, rationem pensionis pro earum conductione sol- vendae omnino haberi volumus atque iubemus. Ut futurus autem pro tempore existens Guaya- quilensis episcopus pontificalem suam dignita- tem tueri ac vicario generali et curiae episco- pali apte providere valeat, congruam partem decimarum in provincia Guayaquilensi colligen- darum, quae ut praefertur annuam summam scutatorum viginti trium millium circiter at- tingunt, reliquis viginti duobus

millibus ex Con- chensi provincia colligendis pro ecclesia cathe- drali Conchensi sartis tectis manentibus, men- sae episcopali et curiae ecclesiasticae Guayaquilensi perpetuum pariter in modum assignamus atque adiudicamus: executori tamen praesen- tium literarum apostolicarum inferius depu- tando, attentis rerum circumstantiis, officium et curam committimus eam ratam partem de-

cimarum praedictarum pro locorum more et |

usu definiendi atque praescribendi in hoc casu, qua decenti episcopi et curiae ecclesiasticae sta- tui satis consultum caeterisque institutionibus rite provisum sit, ac propterea eidem executori necessarias facultates, ut super his opportuna decreta edere valeat, tenore praesentium imper- timur atque concedimus.

In memorata autem ecclesia sancti Petri apo- stoli ad cathedralis honorem erecta, instituimus atque erigimus capitulum tum quatuor saltem constans canonicalibus praebendis, inter quas habeantur duae dignitates, nempe decanatus, quae prima erit post pontificalem dignitas, et cui erit adiunctum onus curae animarum, quae sicut prius exercebitur absque ulla innovatione, et magistri scholae, quae erit altera, et duo canonicatus pro canonico théologo et canonico poenitentiario, tum duabus aliis praebendis be- neficiariis maiori et minori nuncupandis. Hu- jusmodi vero canonicatuum et beneficiorum choralium numerum, quo citius fieri poterit, augeri edicimus, ut chori servitium rite exer- 'ceri' valeat ad officia divina sedulo peragenda

et ad Dei cultum maiori, quo decet, splendore ac reverentia decorandum: atque hac in re ze- lum et curam omnem nedum eiusdem litera- rum apostolicarum executoris, sed et episcopo- rum Guayaquilensium excitamus eosque in Do~ mino monemus. In collatione autem tum di- gnitatis decanatus, cui animarum curam, ut prius obeundam, adhaerere decrevimus, tum

utriusque canonicalis praebendae theologalis et

poenitentiariae concursum adhibere volumus ad. praescriptum Concilii Tridentini et apostolica- rum constitutionum, reliquas vero canonicales et beneficiarias praebendas ut supra erectas et in posterum erigendas, presbyteris similiter con- ferendas edicimus atque mandamus, praevio examine vel alio experimento per episcopum Guayaquilensem designando. Huiusmodi autem dignitatum non minus quam canonicatuum et beneficiorum futuri ac pro tempore existentes possessores apud eamdem ecclesiam cathedra- lem pefsonaliter residere ac in ea divina quo- que officia caeterasque ecclesiasticas functiones celebrare horasque canonicas persolvere, mis- sam conventualem pro benefactoribus in ge- mere applicare ipsique cathedrali ecclesiae in omnibus laudabiliter deservire ac illius statuta in posterum edenda diligenter observare te- neantur.

Capitulo quoque cathedralis ecclesiae Guayaquilensis sic erecto et constituto assignamus atque tribuimus ratam partem decimarum ex Guayaguilensi provincia colligendarum, quas supra memoravimus, habita tamen proportione inter singulos canonicos et beneficiarios iuxta uniuscuiusque dignitatem et gradum, quo in- stituitur, ut scilicet prima dignitas ditiorem, obtineat praebendam, secunda vero etsi minori reditu, quam prima, constabilienda, maiorem tamen censum percipiat, quam caeteri sim- plices canonici praebendati, ac item canonici pinguiorem quam beneficiarii praebendati: eam- demque proportionem servandam edicimus si vires suppetant pro aliis instituendis ac do- tandis sive canonicalibus sive beneficiariis prae- bendis.

Fabricae pariter et sacrario praedictae cathe- dralis ecclesiae illam pro eius cultu ac tuitione dotem, quam ipsi ex earumdem decimarum proventu, sin minus ex censibus aliisque bonis stabilibus, quatenus adsint et sint sufficientia, praefiniverit et adiudicaverit praesentium lite- rarum executors pariter assignamus atque tri- buimus, .

Eisdem quoque futuris ac pro tempore exi- stentibus dignitatibus et canonicis plenam et omnimodam potestatem, ut ipsi capitulariter congregati pro memoratae ecclesiae cathedralis ac pro illius mensae capitularis, sacrarii et fa- bricae earumque rerum ac bonorum prospero felicique statu ac regimine, ac onerum eis in- cumbentium implemento, horarum canonicarum

aliorumque divinorum officiorum celebratione, fructuum distributione et quorumcumque emo- lumentorum 'partitione atque administratione poenarumque per absentes aut negligentes con~ trahendarum impositione, quaecumque statuta, ordinationes ac decreta, sacris tamen canonibus concilii Tridentini decretis et constitutionibus apostolicis consona, condendi ac edendi , sub episcopi tamen pro tempore existentis praesi- dentia et approbatione, pariter concedimus at- que impertimur.

Praeterea memorato capitulo et canonicis pro tempore existentibus indulgemus atque elargi- mur ius utendi ac fruendi omnibus et singulis tam spiritualibus quam temporalibus gratiis, privilegiis, immunitatibus, praeeminentiis et fa- voribus, quibus aliarum similium in America Me- ridionali existentium cathedralium ecclesiarum capitula, dignitates et canonicatus iure, consue- tudine, privilegio aut alias quomodolibet, non tamen titulo oneroso, aut indulto, vel privile- gio singulari, utuntur ac fruuntur, dummodo adhuc sint in usu et non fuerint revocata, nec sacris canonibus , constitutionibus et decretis apostolicis repugnent.

Ut vero adolescentes in sortem Domini vo- cati non minus pietate, quam humanioribus literis sacrisque disciplinis instituantur ac in- formentur, -ecclesiasticum clericorum semina- rium ex concilii Tridentini mente et praescripto in civitate Guayaquilensi erigimus atque insti- tuimus, eique aedes prope ecclesiam sancti Petri

apostoli ad cathedralis honorem evectam sitas adscribimus, illamque dotationem, quae eidem iam constituta reperitur, tribuimus atque con- firmamus, ac etiam si opus fuerit ex praedictis decimis ab eodem executore augeri mandamus.

Perpensis autem reditibus ac fructibus eccle- Siae episcopali Guayaquilensi, ut supra, attri- butis, eamdem ecclesiam Guayaquilensem in florenis aureis de camera triginta tribus ac in tertia floreni parte de more taxari, ac eius- modi taxam in libris Camerae Apostolicae et sacri collegii describi volumus atque praeci- pimus,

Quamobrem ven. fratri Nicolao Ioachim de Arteta episcopo de Quito in eadem Aequato- riana Americae Meridionalis ditione, quem in praesentium literarum Nostrarum executorem eligimus, per apostolica scripta mandamus, ut ipse per se vel per alium virum, ecclesiastica dignitate insignitum, ab eo subdelegandum, has Nostras literas, ubi et quando opus fuerit, aut quoties ab iis quorum interest, vel ab aliquo eorum fuerit requisitus, solemniter publicet et exequatur, ac omnia et singula in eis contenta faciat auctoritate Nostra ab omnibus ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari; atque ut tam ipse, quam persona

ab eo subdeleganda super quacumque opposi- tione in actu executionis quomodolibet oritura, quacumque appellatione remota, pronunciare libere ac licite possit et valeat, contradictores quoslibet ac rebelles per sententias, censuras poenasque ecclesiasticas aliaque iuris et facti remedia compescendo, invocato etiam, si opus fuerit,; auxilio brachii saecularis, plenam et omnimodam facultatem concedimus atque elar- gimur. Eidem. vero-episcopo Quitensi praeci- pimus et mandamus, ut singulorum actorum in praesentium literarum 'executione coffficien- dorum exemplar, authentica forma exaratum, intra, sex menses. ab expleta ipsarum exequu- tione ad hanc Apostolicam Sedem diligenter mittendum curet, illudque in archivio congre- gationis Negotiis Consistorialibus praepositae de more asservari volumus.

Praesentes autem literas et in eis contenta, quaecumque etiam ex eo quod ii quorum in-

terest aut interesse posset in futurum vocati et

auditi non fuerint, aut praemissis non consen- serint, nullo unquam tempore de subreptignis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentio- nis Nostrae defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse, sed perpetuo vali- das et efficaces existere et fore suosque plena- rios et integros effectus sortiri et obtinere; sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, Apostolicae Sedis nuntios et S. R. E. cardinales, quavis auctoritate fungentes, sub- lata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi ac inter- pretandi facultate iudicari atque definiri debere, et si secus super his a quoquam quavis auctori- tate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum ac inane decernimus atque declaramus.

Non obstantihus de iure quaesito non tollen- do, de dismembrationibus ad partes commit- tendis, etiam vocatis omnibus, quorum in- terest, aliisque ac Nostris et cancellariae aposto- licae regulis et Lateranensis concilii novissime celebrati aliisque in contrarium praemissorum quomodolibet editis, etiam in synodalibus, pro- vincialibus universalibusque conciliis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationi- bus apostolicis, supradictaeque Conchensis ec- clesiae, etiam iuramento, confirmatione aposto- lica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis , ceterisque contrariis qui- buscumque.

Huiusmodi vero literarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu notarii publici subscriptis et -sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem ubique locorum in iudicio et extra fidem haberi volu- > mus, quae ipsis praesentibus haberetur si ori- ginaliter exhiberentur.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa- ginam Nostrae dismembrationis, divisionis, ere- ctionis, subiectionis, commissionis, deputatio- nis, mandati, derogationis et voluntatis infrin- gere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignatio- nem omnipotentis Dei ac. beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo trigesimo septimo, quarto kalendas februa- rli, pontificatus Nostri anno sexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:26:40Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.